

מח:

רבינו חננאל

מי שהוציא אוהו פרק רביעי עירובין

מסורת הש"ס

(א) [נקמן מט. ע"ש],
(ב) כ"ט: א"י: עירובין, (ג) [דף
מט.], (ד) [מט. ע"ש],

הגהות הב"ח

(א) ג' רשות אחת
משחמשת לשמי וכו' ב'
רשויות
משחמשות
לרשות: (ג) רש"י ד"ה
לרב ששת וכו' חמשה
בבבב: (א) חוב' ד"ה
רשות וכו' כפי' ליתא
להדיא כלל:

בשני בתיס. א. והא דלא מוקי לה רב יהודה כרב ששת לאו דקסבר דאפילו בשני בתיס הוא עירוב לז"ה דהא אפילו כלים קאמר רב יהודה לקמן א דחולק עירובו אינו עירוב דעד כאן לא קאמר רב יהודה דלא מוקי לה רב יהודה כרב ששת משום דפרק ששירין נחלק אתה וקסבר דאמר דיוורין להחמיר:

בשני בתיס כמאן בבית שמאי רתניא א חמשה שגבו את עירובין ונתנוהו בשני כלים בית שמאי אומרים אין עירובין עירוב ובית הלל אומרים עירובין עירוב אפילו תימא בית הלל עד כאן לא קאמר בית הלל התם אלא בשני כלים בבית אחד אבל בשני בתיס לא א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי לרב יהודה קשיא ולרב ששת קשיא לרב יהודה קשיא דאמר בגון שנתנה אמצעית עירובה בוו ועירובה בוו וכיון דעירבה אמצעית בהדי חיצונה הוא ליה חדרא וכו' הדרה וערבה בהדי איך שליחותה עבודה ולרב ששת קשיא תיהוי כחמשה ששירין בבבב אחת ושכב אחד מהן ולא עירב דאסרי אהדרי א"ל רב אשי לא לרב יהודה קשיא ולא לרב ששת קשיא לרב יהודה ל"ק כיון דעירבה לה אמצעית בהדי חיצונה ושתיס חיצונות בהדי הדדי לא עירבו גליא דעתיה דבהא ניהא ליה ובהא לא ניהא ליה ולרב ששת לא קשיא אם אמרו דיוורין להקל יאמרו דיוורין להחמיר אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר' שמעון אבל חכמים אומרים רשות אחת א משמשת לשתי רשויות אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת כי אמריה קמיה דשמואל אמר לי אף

הלכך אע"ג דחיצונים לא עירבו אהדדי חיצון ואמצעי מיהא מטטרפי ולא אסרי אהדדי: זו דברי רבי שמעון. דהיא מותרת עמהן והן עמה: אבל חכמים אומרים. דלא שגא נתנו שפיה עירובין באמצעית לא שגא נתנה אמצעית עירובין זו וזו היא אסורה עמהן והן מותרין עמה: רשות אחת משמשת לשתי רשויות. כלים ששבתו בחיצונות מותרות באמצעית דהא החיצונות לא עירבו אלא עם זו ואין רשות אחת מושכת לזד אחר: ואין ר' רשויות משמשות לרשות אחת. דכיון דשתי חיצונות לא עירבו יחד לעשות רשות אחת אלא רשויות חלוקות הן ואין כח באמצעית להשתמש לא בזו ולא בזו דזו מושכתה לכלן וזו מושכתה לכלן ושני דיוורין לא יאידן לא יחד מילתא כאלו היא מהך חצר החיצונה שלא עירבה בבדי איך חלוקה ואוסרתה וכן נמי כי אולא לאידך חצר דעירבה נמי בבדיה אוסרתה אידך חיצונה אכל היכא דעירבו שלשמן הוו כולוה חדרא רשותא: אף

זהו כולל דפסיק שמואל לקמן א אלא היכא שזכר בהדיא ועוד לשון אף לא אחי שפיר כמו שהקשה בעצמו דהוי עדיף טפי אי לא היה מי אף דבהאי לישנא איכא למטעי דמשמע דתריייהו שרי ועוד לפי נחלקו רב ושמואל בפירוש לשון המשנה שהיא מותרת עמהן והן מותרות עמה לכן נראה לר"ת דרשות אחת משתמשת לז' רשויות דאמצעית משתמשת בחיצונה דליכא למיגזר (בחיצונה) כולי האי שפיה האמצעית כלי החיצונה מוז לזו אלא החיצונות אסורות עם האמצעית דילמא אחי להחליף כלים ששבתו בחיצונה זו לחיצונה זו אכל אין לפרש טעמא דרבנן דחיצונות אסורות באמצעית משום דחיצונות אסורות זו על זו כיון דלא עירבו יחד או משום הכי אסורות החיצונות באמצעית משום דיוורין חיצונות באמצעית אכל אמצעית משמש בחיצונות דעירובה מרגלית בשתיס ורב יהודה לטעמיה דמוקי לעיל בגון שנתנה אמצעית עירובה זו וזו ד"כ לא הוי אחי שפיר הא דאמר ר"ש לרבנן מ"ש התם דפליגיהו אלא ודאי טעמא משום דגורין וקאמר שמואל דאף זו דברי ר' שמעון דשרי חיצונות ואמצעית זו וזו אכל לרבנן שלשמן אסורות והשתא הוי שמואל לטעמיה דאמר עירבה עם שתיס אסורה עם שתיס כרבנן דאמרי שלשמן אסורות דהיינו ר' יהודה ושמואל פסיק כר' יהודה בעירוב אכל לרב אינה אסורה עם שתיס דאפילו לרבנן שרי לאמצעית להשתמש עמהן וקשה למהר"י דאסורה עם שתיס משמע אכל הם מותרין עמה מדלא קמיי אסרת על שתיס כמו בסיפא א"ע דאיכא למימר דאשמעין דאסורה עם שתיס א"ע דליכא למיגזר כולי האי וכו' דהם אסורות עמה דאיכא למיגזר טפי ומ"מ כיון דלא מתסרי להשתמש יחד אלא משום גזירה אינה אוסרת על שתיס אינה אוסרת על שתיס וכו' וכן אסורות זו עם זו אלא נקט אסורה עם שתיס משמע ודאי דלא להם מותרין עמה ועוד קשה דבפרק כל גזות (לקמן דף פ"ג) אמר שמואל הלכה כר' שמעון דאמר גזות חצירות וקריפיות רשות אחד הן לכלים ששבתו בתוכן בין עירבו בין לא עירבו משום דרבי שמעון לטעמיה דהכא לא גזר ונראה לפרש דהא דאמר שמואל דלרבנן שלשמן אסורות הוי מתרי טעמי חיצונות באמצעית משום גזירה שמה יוליו כלי חיצונה זו לחיצונה אחרת ואמצעית בחיצונות ליכא למיגזר שמה תולין האמצעית כלי חיצונה זו לאסרת דקטמא דמילתא כי משמשת אינה בנאמי ידידה קמשמשת ולא בנאמי דחצירה כדמפרש לקמן (דף ע"ד) גבי שמי חצירות וחורבה אחת ביניהן ואי משום שלא יוליו [בגין] החיצונות כליהן באמצעית הא ליכא למגזר דהוי גזירה לגזירה אלא טעמא דאסורה האמצעית בחיצונות שזו מושכתה לכלן וזו לכאן ור"ש פליג אחרוייהו והשתא הוי שמואל לטעמיה דפסיק לקמן כר' יהודה בעירוב ולכן קאמר אסורה עם שתיס כרבנן דהיינו ר' יהודה וטעמא משום דזו מושכתה לכלן וזו לכאן דכפרישית אכל הם מותרות עמה דבהא סבר כר"ש דלא גזר וכדפסק בפרק כל גזות דהלכה כר"ש דבין עירבו ובין לא עירבו לא גזר:

אב"ב בשני בתיס. א. והא דלא מוקי לה רב יהודה כרב ששת לאו דקסבר דאפילו בשני בתיס הוא עירוב לז"ה דהא אפילו כלים קאמר רב יהודה לקמן א דחולק עירובו אינו עירוב דעד כאן לא קאמר רב יהודה דלא מוקי לה רב יהודה כרב ששת משום דפרק ששירין נחלק אתה וקסבר דאמר דיוורין להחמיר:

בשני בתיס כמאן בבית שמאי רתניא א חמשה שגבו את עירובין ונתנוהו בשני כלים בית שמאי אומרים אין עירובין עירוב ובית הלל אומרים עירובין עירוב אפילו תימא בית הלל עד כאן לא קאמר בית הלל התם אלא בשני כלים בבית אחד אבל בשני בתיס לא א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי לרב יהודה קשיא ולרב ששת קשיא לרב יהודה קשיא דאמר בגון שנתנה אמצעית עירובה בוו ועירובה בוו וכיון דעירבה אמצעית בהדי חיצונה הוא ליה חדרא וכו' הדרה וערבה בהדי איך שליחותה עבודה ולרב ששת קשיא תיהוי כחמשה ששירין בבבב אחת ושכב אחד מהן ולא עירב דאסרי אהדרי א"ל רב אשי לא לרב יהודה קשיא ולא לרב ששת קשיא לרב יהודה ל"ק כיון דעירבה לה אמצעית בהדי חיצונה ושתיס חיצונות בהדי הדדי לא עירבו גליא דעתיה דבהא ניהא ליה ובהא לא ניהא ליה ולרב ששת לא קשיא אם אמרו דיוורין להקל יאמרו דיוורין להחמיר אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר' שמעון אבל חכמים אומרים רשות אחת א משמשת לשתי רשויות אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת כי אמריה קמיה דשמואל אמר לי אף

הלכך אע"ג דחיצונים לא עירבו אהדדי חיצון ואמצעי מיהא מטטרפי ולא אסרי אהדדי: זו דברי רבי שמעון. דהיא מותרת עמהן והן עמה: אבל חכמים אומרים. דלא שגא נתנו שפיה עירובין באמצעית לא שגא נתנה אמצעית עירובין זו וזו היא אסורה עמהן והן מותרין עמה: רשות אחת משמשת לשתי רשויות. כלים ששבתו בחיצונות מותרות באמצעית דהא החיצונות לא עירבו אלא עם זו ואין רשות אחת מושכת לזד אחר: ואין ר' רשויות משמשות לרשות אחת. דכיון דשתי חיצונות לא עירבו יחד לעשות רשות אחת אלא רשויות חלוקות הן ואין כח באמצעית להשתמש לא בזו ולא בזו דזו מושכתה לכלן וזו מושכתה לכלן ושני דיוורין לא יאידן לא יחד מילתא כאלו היא מהך חצר החיצונה שלא עירבה בבדי איך חלוקה ואוסרתה וכן נמי כי אולא לאידך חצר דעירבה נמי בבדיה אוסרתה אידך חיצונה אכל היכא דעירבו שלשמן הוו כולוה חדרא רשותא: אף

זהו כולל דפסיק שמואל לקמן א אלא היכא שזכר בהדיא ועוד לשון אף לא אחי שפיר כמו שהקשה בעצמו דהוי עדיף טפי אי לא היה מי אף דבהאי לישנא איכא למטעי דמשמע דתריייהו שרי ועוד לפי נחלקו רב ושמואל בפירוש לשון המשנה שהיא מותרת עמהן והן מותרות עמה לכן נראה לר"ת דרשות אחת משתמשת לז' רשויות דאמצעית משתמשת בחיצונה דליכא למיגזר (בחיצונה) כולי האי שפיה האמצעית כלי החיצונה מוז לזו אלא החיצונות אסורות עם האמצעית דילמא אחי להחליף כלים ששבתו בחיצונה זו לחיצונה זו אכל אין לפרש טעמא דרבנן דחיצונות אסורות באמצעית משום דחיצונות אסורות זו על זו כיון דלא עירבו יחד או משום הכי אסורות החיצונות באמצעית משום דיוורין חיצונות באמצעית אכל אמצעית משמש בחיצונות דעירובה מרגלית בשתיס ורב יהודה לטעמיה דמוקי לעיל בגון שנתנה אמצעית עירובה זו וזו ד"כ לא הוי אחי שפיר הא דאמר ר"ש לרבנן מ"ש התם דפליגיהו אלא ודאי טעמא משום דגורין וקאמר שמואל דאף זו דברי ר' שמעון דשרי חיצונות ואמצעית זו וזו אכל לרבנן שלשמן אסורות והשתא הוי שמואל לטעמיה דאמר עירבה עם שתיס אסורה עם שתיס כרבנן דאמרי שלשמן אסורות דהיינו ר' יהודה ושמואל פסיק כר' יהודה בעירוב אכל לרב אינה אסורה עם שתיס דאפילו לרבנן שרי לאמצעית להשתמש עמהן וקשה למהר"י דאסורה עם שתיס משמע אכל הם מותרין עמה מדלא קמיי אסרת על שתיס כמו בסיפא א"ע דאיכא למימר דאשמעין דאסורה עם שתיס א"ע דליכא למיגזר כולי האי וכו' דהם אסורות עמה דאיכא למיגזר טפי ומ"מ כיון דלא מתסרי להשתמש יחד אלא משום גזירה אינה אוסרת על שתיס אינה אוסרת על שתיס וכו' וכן אסורות זו עם זו אלא נקט אסורה עם שתיס משמע ודאי דלא להם מותרין עמה ועוד קשה דבפרק כל גזות (לקמן דף פ"ג) אמר שמואל הלכה כר' שמעון דאמר גזות חצירות וקריפיות רשות אחד הן לכלים ששבתו בתוכן בין עירבו בין לא עירבו משום דרבי שמעון לטעמיה דהכא לא גזר ונראה לפרש דהא דאמר שמואל דלרבנן שלשמן אסורות הוי מתרי טעמי חיצונות באמצעית משום גזירה שמה יוליו כלי חיצונה זו לחיצונה אחרת ואמצעית בחיצונות ליכא למיגזר שמה תולין האמצעית כלי חיצונה זו לאסרת דקטמא דמילתא כי משמשת אינה בנאמי ידידה קמשמשת ולא בנאמי דחצירה כדמפרש לקמן (דף ע"ד) גבי שמי חצירות וחורבה אחת ביניהן ואי משום שלא יוליו [בגין] החיצונות כליהן באמצעית הא ליכא למגזר דהוי גזירה לגזירה אלא טעמא דאסורה האמצעית בחיצונות שזו מושכתה לכלן וזו לכאן ור"ש פליג אחרוייהו והשתא הוי שמואל לטעמיה דפסיק לקמן כר' יהודה בעירוב ולכן קאמר אסורה עם שתיס כרבנן דהיינו ר' יהודה וטעמא משום דזו מושכתה לכלן וזו לכאן דכפרישית אכל הם מותרות עמה דבהא סבר כר"ש דלא גזר וכדפסק בפרק כל גזות דהלכה כר"ש דבין עירבו ובין לא עירבו לא גזר:

זהו כולל דפסיק שמואל לקמן א אלא היכא שזכר בהדיא ועוד לשון אף לא אחי שפיר כמו שהקשה בעצמו דהוי עדיף טפי אי לא היה מי אף דבהאי לישנא איכא למטעי דמשמע דתריייהו שרי ועוד לפי נחלקו רב ושמואל בפירוש לשון המשנה שהיא מותרת עמהן והן מותרות עמה לכן נראה לר"ת דרשות אחת משתמשת לז' רשויות דאמצעית משתמשת בחיצונה דליכא למיגזר (בחיצונה) כולי האי שפיה האמצעית כלי החיצונה מוז לזו אלא החיצונות אסורות עם האמצעית דילמא אחי להחליף כלים ששבתו בחיצונה זו לחיצונה זו אכל אין לפרש טעמא דרבנן דחיצונות אסורות באמצעית משום דחיצונות אסורות זו על זו כיון דלא עירבו יחד או משום הכי אסורות החיצונות באמצעית משום דיוורין חיצונות באמצעית אכל אמצעית משמש בחיצונות דעירובה מרגלית בשתיס ורב יהודה לטעמיה דמוקי לעיל בגון שנתנה אמצעית עירובה זו וזו ד"כ לא הוי אחי שפיר הא דאמר ר"ש לרבנן מ"ש התם דפליגיהו אלא ודאי טעמא משום דגורין וקאמר שמואל דאף זו דברי ר' שמעון דשרי חיצונות ואמצעית זו וזו אכל לרבנן שלשמן אסורות והשתא הוי שמואל לטעמיה דאמר עירבה עם שתיס אסורה עם שתיס כרבנן דאמרי שלשמן אסורות דהיינו ר' יהודה ושמואל פסיק כר' יהודה בעירוב אכל לרב אינה אסורה עם שתיס דאפילו לרבנן שרי לאמצעית להשתמש עמהן וקשה למהר"י דאסורה עם שתיס משמע אכל הם מותרין עמה מדלא קמיי אסרת על שתיס כמו בסיפא א"ע דאיכא למימר דאשמעין דאסורה עם שתיס א"ע דליכא למיגזר כולי האי וכו' דהם אסורות עמה דאיכא למיגזר טפי ומ"מ כיון דלא מתסרי להשתמש יחד אלא משום גזירה אינה אוסרת על שתיס אינה אוסרת על שתיס וכו' וכן אסורות זו עם זו אלא נקט אסורה עם שתיס משמע ודאי דלא להם מותרין עמה ועוד קשה דבפרק כל גזות (לקמן דף פ"ג) אמר שמואל הלכה כר' שמעון דאמר גזות חצירות וקריפיות רשות אחד הן לכלים ששבתו בתוכן בין עירבו בין לא עירבו משום דרבי שמעון לטעמיה דהכא לא גזר ונראה לפרש דהא דאמר שמואל דלרבנן שלשמן אסורות הוי מתרי טעמי חיצונות באמצעית משום גזירה שמה יוליו כלי חיצונה זו לחיצונה אחרת ואמצעית בחיצונות ליכא למיגזר שמה תולין האמצעית כלי חיצונה זו לאסרת דקטמא דמילתא כי משמשת אינה בנאמי ידידה קמשמשת ולא בנאמי דחצירה כדמפרש לקמן (דף ע"ד) גבי שמי חצירות וחורבה אחת ביניהן ואי משום שלא יוליו [בגין] החיצונות כליהן באמצעית הא ליכא למגזר דהוי גזירה לגזירה אלא טעמא דאסורה האמצעית בחיצונות שזו מושכתה לכלן וזו לכאן ור"ש פליג אחרוייהו והשתא הוי שמואל לטעמיה דפסיק לקמן כר' יהודה בעירוב ולכן קאמר אסורה עם שתיס כרבנן דהיינו ר' יהודה וטעמא משום דזו מושכתה לכלן וזו לכאן דכפרישית אכל הם מותרות עמה דבהא סבר כר"ש דלא גזר וכדפסק בפרק כל גזות דהלכה כר"ש דבין עירבו ובין לא עירבו לא גזר:

בשני בתיס. א. והא דלא מוקי לה רב יהודה כרב ששת לאו דקסבר דאפילו בשני בתיס הוא עירוב לז"ה דהא אפילו כלים קאמר רב יהודה לקמן א דחולק עירובו אינו עירוב דעד כאן לא קאמר רב יהודה דלא מוקי לה רב יהודה כרב ששת משום דפרק ששירין נחלק אתה וקסבר דאמר דיוורין להחמיר:

לרב יהודה דאמר בגון שנתנה אמצעית עירובה בוו וכו'.

לרב ששת לא שייך למיפרך הכי דכיון שנתנו עירובין באמצעית ולא נתנו עירובין יחד אלא בשני בתיס גלי דעמיהו דלא ינחא להו לחיצונות להשתתף ביחד אכל כשנתנה אמצעית עירובה בוו וזו ליכא גלי דעמיהו התם כולי האי אי נמי לרב יהודה כיון שנתנה עירובה בוו וזו נעשה כאלו דרה בחיצונות בבתיס ונעשים לכל אחת ואחת להיות שלונה ולרב ששת אין האמצעית נעשים שלח דלדבר כולן דייורין זה:

יאמרו דיוורין להחמיר. והא דאמר בפרק הד"ה (לקמן דף סו:) נתנו עירובין בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיס אסורות משום דלא מני מצטל לפנימית דאיכא חיצונה דאסרי עליהו שאלו התם דפסעה:

רשות אחת משתמשת לשתי רשויות ואין שתי רשויות משתמשות לרשות אחת. כן גרס הקונטרס ומפרש הקונטרס שהחיצונות משתמשות באמצעית ופי' משתמשות כמו משמשת אכל אמצעית אסורה בשתיס דזו מושכתה לכלן וזו מושכתה לכלן ואין רשות אחת מושכת לזו וזו היא אסורה עמהן והן מותרין עמה: רשות אחת משמשת לשתי רשויות. כלים ששבתו בחיצונות מותרות באמצעית דהא החיצונות לא עירבו אלא עם זו ואין רשות אחת מושכת לזו אחר: ואין ר' רשויות משמשות לרשות אחת. דכיון דשתי חיצונות לא עירבו יחד לעשות רשות אחת אלא רשויות חלוקות הן ואין כח באמצעית להשתמש לא בזו ולא בזו דזו מושכתה לכלן וזו מושכתה לכלן ושני דיוורין לא יאידן לא יחד מילתא כאלו היא מהך חצר החיצונה שלא עירבה בבדי איך חלוקה ואוסרתה וכן נמי כי אולא לאידך חצר דעירבה נמי בבדיה אוסרתה אידך חיצונה אכל היכא דעירבו שלשמן הוו כולוה חדרא רשותא: אף